

DOCUMENTOS

INICIATIVA DE LA LEY FEDERAL DE PLANEACIÓN DE MÉXICO *

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El problema principal, acerca de si es posible, dentro de nuestro régimen constitucional, elaborar planes de desarrollo que promuevan el aprovechamiento racional y articulado de los recursos económicos nacionales, puede, en el concepto de la Comisión, ser resuelto favorablemente.

Nuestro régimen económico es de carácter mixto, en tanto que por una parte el gobierno y, en términos más generales, el sector público, tiene una creciente intervención en él; mientras que, por otra parte, la Ley Fundamental establece, con importantes modalidades que no deben olvidarse, un régimen de propiedad privada, con amplia libertad de trabajo y de comercio.

Por lo que respecta a las Secretarías y Departamentos de Estado, así como a los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, es indudable la facultad que tiene el Ejecutivo para encauzar sus actividades conforme a un programa, así como la de comprobar que los actos de esos órganos se ajustan a aquél.

En relación con el sector privado el problema es desde luego más complejo. Sin embargo, como ya hemos apuntado, la Constitución establece en su artículo 27 que la nación tiene derecho a imponer a la propiedad privada, las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación. Ello nos revela que es posible superar la incongruencia aparente que representa el formular una planeación de carácter obligatorio para el sector público y otra de carácter meramente indicativo o de simple orientación, para el sector privado.

No obstante ello, parece conveniente establecer ciertas diferencias en ambos casos. En tanto que las actividades de los órganos administrativos y paraestatales deberán ajustarse plenamente al programa, en lo concerniente al sector privado el Plan Nacional señalará únicamente determinadas metas y lineamientos generales, con la correspondiente estimación de las inversiones. Si estas metas no fueran alcanzadas, ni siquiera en forma aproximada, el Estado podría a través de sus políticas fiscales, crediticias y de fortalecimiento de la infraestructura, coadyuvar a su realización teniendo especial cuidado, en lo tocante a incentivos fiscales y subsidios de armonizar su administración con el espíritu y los propósitos del artículo 28 constitucional. Poseen también atribuciones importantes las Secretarías de Industria y Comercio y de Agricultura y Ganadería, que pueden, como ya ha sucedido en muchos casos, contribuir a encauzar satisfactoriamente la inversión de los particulares. Lo anterior no es obstáculo para que la empresa privada goce dentro de estos trazos generales de una amplia libertad de acción, así como para que participe, en la forma en que se propondrá posteriormente en el propio proceso de la planeación.

El sector social, constituido fundamentalmente por los campesinos y trabajadores organizados será desde luego uno de los más beneficiados por una correcta programación y, al mismo tiempo, deberá participar también en ella. Pocos factores contribuirán en mayor medida a fortalecer el carácter democrático de la programa-

* Proyecto presentado a la Cámara de Senadores el 19 de septiembre de 1963 por la Comisión de Planeación, integrada por los senadores Fernando Lanz Duret, Edgardo Medina y Abel Huitrón.

ción en México como la presencia de los representantes de los sindicatos y de las organizaciones campesinas en los órganos consultivos y de estudio a que haremos referencia, contribuyendo también a evitar que algún día la planeación pudiera convertirse precisamente en lo contrario de lo que se pretende, es decir, en una forma organizada de explotación de las grandes masas populares.

Continuando en el terreno de los aspectos constitucionales de la materia, es preciso abordar el relativo a la compatibilidad de la misma con nuestro régimen federal. Como insistiremos más adelante conviene que la planeación tenga un carácter integral, abarcando los distintos aspectos económicos y sociales en una forma articulada. Por otra parte, en la República Mexicana, los Estados y los Municipios están investidos de atribuciones que les son propias de acuerdo con los artículos 124 y 115 de nuestra Ley Fundamental y por otros preceptos de la misma.

Es evidente que en estas circunstancias la programación federal, no puede ser obligatoria para las autoridades estatales y municipales, sino en el caso en que rijan materias federalizadas. Sin embargo, el camino de la coordinación voluntaria entre autoridades de distinta jurisdicción territorial, ha sido explorado en las últimas décadas con éxito creciente y todo hace prever que en el caso de la planeación los resultados que podrán obtenerse por esta vía serán muy satisfactorios. Incluso podemos decir que la Secretaría de la Presidencia, por instrucciones del Ejecutivo realiza diversas tareas en este sentido.

El coordinar los programas de gobiernos locales con el Plan Nacional, representa una positiva ventaja para las entidades federativas, pues ello significa un más fácil acceso a las fuentes de financiamiento previstas y una considerable economía de esfuerzo en la realización de las obras y en la prestación de los servicios programados. Es desde luego conveniente y así se propone, que los gobiernos de los Estados puedan, cuando así lo deseen, hacerse representar ante los órganos auxiliares del Ejecutivo en esta materia, en los casos conducentes.

La planeación regional, en forma independiente o paralela a la nacional, fue considerada como inaceptable. La suma de una serie de programas regionales no puede producir como resultado un programa nacional, articulado y coherente; más probable es que se convierta en un documento incongruente e inoperante o en el mejor de los casos, en un catálogo de necesidades. Distinta es la situación cuando en función del Plan Nacional y de las proyecciones sectoriales, se estiman las perspectivas de desarrollo de las diversas zonas geográfico-económicas en las que, para efectos de estudio, sea conveniente dividir al país y se procure su desenvolvimiento armónico y equilibrado. Para lograr estos resultados, se propone en el artículo 26 del proyecto establecer una subcomisión de coordinación regional. Al mismo tiempo, aprovechando la valiosa experiencia de la Secretaría de Recursos Hidráulicos al coordinar el desarrollo de varias cuencas fluviales en que la participación de los gobiernos de los Estados ha sido de innegable utilidad, consideramos que un procedimiento similar se puede seguir al estimar el impacto del Plan Nacional en el crecimiento de las regiones y entidades del país.

A primera vista, la fracción II del artículo 65 constitucional, que establece la obligación del Congreso de discutir y aprobar el Presupuesto del año fiscal siguiente, es difícil de conciliar con la programación del desarrollo a mediano y a largo plazo. En efecto, esta clase de programas comprenden necesariamente estimaciones de gastos que se extienden a varios ejercicios fiscales. Queda el camino de iniciar la reforma constitucional, pero estas reformas, convenientes y aun indispensables en muchas ocasiones, no son tampoco aconsejables por sistema, menos aún

cuando como en este caso podría lesionarse una de las piedras angulares de nuestra política hacendaria, que responde no solamente a una larga tradición, dentro y fuera del país, sino que permite al Ejecutivo tener una mayor flexibilidad, acorde con las circunstancias cambiantes de la evolución económica, en su política fiscal.

Ahora bien, la misma Constitución en la fracción VIII de su artículo 73 ha previsto la posibilidad de que sobre bases aprobadas por el Congreso puedan celebrarse empréstitos con los propósitos que en ella se determinan. Esto revela que nuestra Ley Fundamental no adolece de innecesaria rigidez en materia hacendaria, ya que los empréstitos implican compromisos contraídos generalmente por varios años, pudiendo traer como consecuencia la obligación de incluir partidas que deberán ser cubiertas en varios presupuestos anuales.

La Comisión prefirió no seguir un camino similar al de otros países que han encontrado problemas constitucionales del mismo origen habiendo optado por elaborar una legislación de tipo especial: las leyes-programas y las leyes-cuadros. No es fácil en nuestro sistema encontrar ninguna base sólida para fundar la validez de ese tipo de legislación. Tampoco hemos creído que en el camino que apunta el artículo 47 de la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de la Federación, pueda encontrarse la superación del escollo.

La planeación, por su parte, no exige moldes inalterables y ajenos a la cambiante realidad económica del país, lo que hace posible establecer un procedimiento según el cual el Ejecutivo elabore sus proyectos de presupuestos teniendo presentes los planes a mediano y a largo plazo y el Legislativo reciba con la iniciativa de presupuestos, un tanto del Plan con sus más recientes modificaciones y con las alternativas previsibles de tasa de desarrollo, no para discutirlo, sino para enmarcar en él las estimaciones del Presupuesto anual. Además se enviarían al Congreso, en los términos del artículo 51, otros documentos complementarios.

Lo anterior no significa, desde luego, que salvo el financiamiento de obras del Plan por vía de empréstito, sus partidas sean obligatorias para los poderes mencionados, en años posteriores; pero la mejor salvaguarda en este caso de la continuidad de los programas de gobierno, estará en el régimen institucional que hemos alcanzado, ajeno por completo a decisiones personalistas, así como en el grado progresivo de preparación que tienen los órganos técnicos de la administración pública. Puede esto considerarse hasta cierto punto como un criterio pragmático y político; pero los legisladores podemos también emplear criterios políticos, cuando éstos no sólo no pugnen, sino que interpreten correctamente y hagan más funcionales los principios de la Constitución.

Las consideraciones anteriores han llevado el ánimo de la Comisión al convencimiento de que no solamente es posible desde el punto de vista constitucional elaborar y realizar programas de desarrollo económico en México, sino de que la mejor forma en que la administración pública puede desempeñar las funciones para las que ha sido facultada, es mediante una planeación que emplee las mejores técnicas modernas y cuyas metas y lineamientos fundamentales, hayan sido establecidos por el Presidente de la República.

Incluso podemos afirmar que lo anterior es precisamente lo que ha venido sucediendo en forma progresiva en las últimas décadas, como también debemos asentar aquí que el C. Presidente Adolfo López Mateos ha mostrado desde el inicio de su gobierno, el máximo interés en las tareas de planeación, habiendo promovido importantes reformas legislativas y dictado acuerdos cuyo contenido es de indudable trascendencia para lograr mayor coordinación entre los órganos del sector público y acelerar en esa forma la consecución de las metas sociales establecidas.

El proceso de perfeccionamiento de métodos y órganos de programación ha sido continuo. Por una parte, las campañas electorales han revelado el creciente interés de la ciudadanía en el correcto enfoque de los problemas económicos y sociales. Por otra parte, la administración se esfuerza también por mejorar sus técnicas en este campo.

En el documento presentado por nuestro gobierno al Consejo Interamericano Económico y Social el mes de octubre del año anterior, se hace un resumen de los progresos alcanzados desde 1954 en la técnica de planeación económica y social. En ese año se creó una Comisión Nacional de Inversiones adscrita a la Presidencia de la República. Sus atribuciones se ampliaron en 1959, al trasladarse a la Dirección de Inversiones Públicas de la Secretaría de la Presidencia y establecerse además en ésta una Dirección de Planeación encargada de estudiar y preparar planes de desarrollo regional. Posteriormente, al adelantarse en la elaboración de metas generales y sectoriales de desarrollo a cargo de técnicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la colaboración del Banco de México y la Nacional Financiera y examinarse las alternativas de financiamiento, se estableció por acuerdo presidencial de marzo de 1962 una Comisión Intersecretarial de las Secretarías de la Presidencia y de Hacienda, encargada de formular los planes nacionales de desarrollo económico y social del país, a corto y a largo plazo, y estimar el monto, la estructura y el financiamiento del gasto y la inversión nacionales. En esta nueva etapa se considera también el volumen y la composición probables de la inversión privada y las perspectivas de balanza de pagos.

Son numerosas las disposiciones legales que en forma más o menos directa rigen este campo. Las más importantes son, la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado y los tres acuerdos del C. Presidente de la República de fechas 29 de junio de 1959, 7 de julio de 1961 y 1º de marzo de 1962. Sólo a título de ejemplo citaremos entre otras disposiciones relacionadas, la Ley Federal de Estadística, la Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo en Materia Económica, la de Industrias Nuevas y Necesarias y la Ley Orgánica del artículo 28 de la Constitución en Materia de Monopolios. Preciso es también tener presente los documentos de carácter internacional relacionados con estas actividades, que México ha suscrito, entre ellos la Carta de Punta del Este y el Tratado de Montevideo.

Lo anterior podría hacernos creer que salvo algunos pequeños ajustes en nuestra legislación vigente, no es necesario pensar en reformas de mayor amplitud. No es éste, sin embargo, el parecer de la Comisión. El proceso evolutivo de la programación a que hemos hecho referencia, está lejos aún de haber llegado a su conclusión. Es necesario y también posible dar nuevos pasos para mejorar las técnicas de planificación, incluyendo alguna reestructuración de los órganos que las realizan. La coordinación entre las diversas dependencias del Ejecutivo, así como entre éstas y los organismos descentralizados y de participación estatal, es susceptible de incrementarse. El Plan de Acción Inmediata presentado por nuestro país en cumplimiento de acuerdos internacionales constituye por una parte un significativo paso adelante en los trabajos de programación, mientras que por la otra revela ciertas fallas de sistema, no tanto imputables a quienes colaboraron en él, sino a explicables deficiencias por lo novedoso de estas actividades, en lo tocante a información y contactos permanentes con todos los sectores interesados.

El balance de lo realizado en la última década y el hecho alentador de que los cuadros de especialistas van aumentando a un ritmo creciente, nos lleva a la conclusión de que es conveniente dar a la planeación en México, y a los órganos que la ejecutan, una base legislativa más amplia y más articulada. La planeación, ha

dicho en su Cuarto Informe el C. Presidente de la República, es consustancial al ejercicio de las responsabilidades gubernamentales; precisamente con esta idea el propio Ejecutivo ha dictado los acuerdos ya mencionados en los cuales se encuentran importantes directrices a los órganos del sector público. Con base en ellos, en el material recogido por la Comisión y en la experiencia transmitida a sus integrantes por los funcionarios y técnicos entrevistados, iniciamos más adelante el proyecto de Ley Federal de Planeación.

Consideramos ahora necesario referirnos a la connotación que se da a algunos términos y exponer los criterios básicos que se han seguido, además de los constitucionales ya señalados al principio de esta exposición.

La iniciativa usa indistintamente los términos planeación, planificación y programación del desarrollo. No todos los expertos concuerdan con este modo de proceder; muchos prefieren matizar el empleo de estas palabras dándole a cada una de ellas un significado ligeramente distinto. Para efectos legislativos no se ha creído apropiado seguir ese camino y, por ello, se da en el artículo primero una definición de tipo legal de la planeación o programación. Lo importante es que en todo caso se entienda que al emplear la ley esos conceptos lo hace teniendo en cuenta tanto la previsión como el encauzamiento de una evolución económico-social. Cuando se da otro significado a esos términos, así se procura aclarar, como sucede en tratándose del programa de gobierno del Ejecutivo, que además de temas de desarrollo económico y social, comprende generalmente otros aspectos.

La planeación persigue el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales y humanos, dentro del marco de las garantías que consagra nuestra Constitución, para lograr por este camino un desarrollo económico acelerado y armónico, y para alcanzar simultáneamente las metas de justicia social establecidas.

Una buena programación incluye, en consecuencia, criterios político-sociales de la mayor trascendencia y elaboraciones técnicas sumamente complejas. En realidad, las últimas tienden a hacer realizables los primeros. Esto nos lleva a la necesidad de determinar quiénes deben ser los encargados de ejercer esas funciones.

La Comisión considera que la determinación de los criterios político-sociales básicos corresponde al Ejecutivo de la Unión, al igual que las metas más generales del desenvolvimiento económico que harán posible la realización de aquéllos. Por esa razón, el artículo 29 de la iniciativa establece como punto de partida de la planeación, un documento del propio Ejecutivo en el que se definen las metas económicas y sociales de su gobierno. De esta manera se crea un vínculo entre el programa de gobierno del Presidente de la República y el Plan Nacional de Desarrollo, cuya duración se propone sea de seis años, aun cuando éstos no podrán coincidir exactamente con el ejercicio de las funciones del Primer Magistrado, ya que la elaboración en detalle del Plan, al iniciarse una nueva gestión, requerirá cerca de un año. Este sistema nos ha parecido conveniente, cimentándolo en el comentario que hicimos en el informe rendido a la H. Cámara de Senadores, sobre el progreso que la vida institucional ha alcanzado en México y sobre la continuidad, que como consecuencia de ello, registran las actividades administrativas, económicas y sociales.

Este método es fácilmente adaptable a la realidad si se toma en cuenta que el Presidente Electo dispondrá de un amplio lapso para preparar el primer instructivo a que hace referencia el artículo 29. No existe por otra parte duda alguna, de que en el curso de la campaña política, tendrá oportunidad de seleccionar un valioso material aportado por la ciudadanía en general y por los órganos de estudio y consulta del propio partido.

Siendo el Poder Ejecutivo el encargado de definir los lineamientos fundamentales del Plan, es necesario establecer en la ley, los órganos auxiliares que de un modo permanente elaboren y revisen el contenido de aquél. Aun cuando no es posible ni conveniente hacer una separación radical entre los aspectos políticos y los técnicos de la programación, sí puede afirmarse que las complejas y detalladas elaboraciones que requiere la formulación de un plan, deben dejarse en sus fases fundamentales a organismos de un alto nivel técnico, integrados por un número reducido de expertos. La iniciativa establece en sus artículos 5, 18, 23, 26 y 33 estos cuerpos cuya composición permite prever un rendimiento satisfactorio. Todos ellos, inclusive la Comisión Nacional de Planeación, tienen funciones de estudio, asesoramiento y elaboración de proyecciones; en ningún caso estarán dotados de facultades ejecutivas, lo cual no les resta en modo alguno, importancia y, en cambio, evita que puedan entrar en pugna con otras dependencias administrativas.

La planeación deberá ser democrática. Con ello se quiere decir que es preciso conocer las necesidades de los distintos sectores de la población, escuchando las ideas y proposiciones de sus representantes. En consonancia con este propósito los artículos 12, 13 y 14 establecen las Comisiones Sectoriales así como algunos lineamientos generales sobre el modo de su integración. Aun cuando sus funciones serían consultivas, podrían estar destinadas a jugar un papel importante, pues al tener representación en ellas los tres sectores: público, social y privado, el resultado de sus cambios de impresiones, será en grado sumo ilustrativo para la Comisión, cuando en los términos del artículo 34 redacte el Proyecto de Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social.

La perspectiva o proyección preliminar a que se refiere el artículo 30, servirá de punto de partida en el intercambio de opiniones que llevarán a cabo las Comisiones Sectoriales en las dos etapas que señala el artículo 33. En la segunda, que será precisamente aquella en la que participen los representantes de los intereses sociales y privados, se contará además con el desarrollo de la parte de la perspectiva correspondiente al sector, elaborado por los representantes de las Secretarías y Departamentos de Estado, los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal.

La forma en que estarán representados los diversos intereses en las Comisiones Sectoriales, así como el número de éstas y el campo propio de cada una, se deja a la determinación del reglamento o en su caso —artículo 11— al criterio de la Comisión Nacional. De este modo la ley evita establecer moldes rígidos en la necesaria división del trabajo en este proceso; asimismo permite que la complicada cuestión de la representación de intereses se resuelva en cada caso con un criterio apropiado.

Conviene, sin embargo, apuntar que en la actualidad, con base en la legislación vigente, tanto los trabajadores y campesinos como los industriales y comerciantes cuentan con organismos representativos de firme estructura y amplia experiencia. No es el mismo el caso de los artesanos, de muchos pequeños agricultores y comerciantes así como de otros grupos sociales. Pero aun estos grupos, de carácter más heterogéneo, encuentran ya en la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, adecuada representación. Los banqueros privados, tienen también constituida una asociación civil, que ha funcionado durante muchos años.

La iniciativa contempla la intervención de todos estos intereses en las Comisiones Sectoriales, como un esfuerzo coincidente para precisar mejor las tasas de crecimiento y sus posibles alternativas en cada sector, así como los medios de que se dispone para alcanzarlas. En ningún caso, de acuerdo con el artículo 18, se tomarán

votaciones, siendo lo fundamental en esta etapa el envío por parte del relator a la Comisión Nacional, de un conjunto de documentos de la mayor importancia, que seguramente se utilizarán para transformar, debidamente ampliada y afinada, la perspectiva preliminar en el proyecto del Plan. Por este camino, puede lograrse el conocimiento directo de los puntos de vista de todos los interesados, al mismo tiempo que se evita convertir a las Comisiones Sectoriales en organismos de carácter corporativo. El mantenimiento del régimen democrático, representativo, es esencial y la mejor forma de contribuir a ello radica en no limitar en forma alguna las atribuciones de quienes desempeñan sus cargos por elección popular transfiriéndolos, así sea de modo indirecto, a otras personas u órganos.

Si se desea obtener la mayor cooperación posible de los diversos componentes de la población y el máximo de coordinación en la administración pública, es preciso que las labores de planeación reciban la suficiente publicidad. Claro está que los trabajos internos de carácter preparatorio que se efectúen no requieren, por regla general, de esa publicidad. Pero sí es aconsejable que la proyección preliminar que elabora la Comisión desarrollando las ideas contenidas en el instructivo a que se ha hecho mención, y el Plan Nacional aprobado por el Ejecutivo, sean dados a conocer, por los medios usuales de difusión que en México son numerosos. A este propósito responden los artículos 32 y 40. Igualmente las modificaciones al Plan, llevadas a cabo en los términos de los artículos 41 a 45, recibirán una publicidad adecuada.

La elaboración de los proyectos de Presupuestos de Ingresos y Egresos de la Federación, ha sido motivo de elaboradas reflexiones por quienes analizan en nuestro medio estos temas. Una importante corriente de opinión se inclina a trasladar estas atribuciones al órgano asesor de planeación. Es indiscutible la íntima relación que existe y a la que hemos aludido, entre los programas de desarrollo y los presupuestos anuales; con frecuencia se dice, a nuestro juicio exagerando, que un buen presupuesto constituye un plan anual. En realidad, muchos aspectos fundamentales de la planeación se encuentran fuera de la esfera presupuestal. La Comisión estima que en todo caso, debe haber una constante relación entre los órganos de planeación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en lo tocante a la preparación de presupuestos, pero dado el carácter de órganos asesores que tendrían aquéllos y la experiencia técnica en la materia de la última, no parece aconsejable reformar estructuralmente el sistema operante.

Para lograr la coordinación entre el gasto público, no solamente el presupuestal, y el programa de desarrollo, se establece en el artículo 18 una Subcomisión de financiamiento, cuya función será la de estimar los recursos necesarios para ejecución del Plan a mediano y a largo plazo. Su composición, determinada por el artículo 22, revela que estará en aptitud de cumplir con sus atribuciones satisfactoriamente. El artículo 50 armoniza las facultades que la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de la Federación concede a la Secretaría del ramo, con las que esta iniciativa otorga a los órganos de planeación. Las decisiones quedan encomendadas en los términos del artículo 13 de la Ley Orgánica al Ejecutivo Federal, y con base en ellas se enviará el proyecto de Presupuesto a la H. Cámara de Diputados.

Las posibles modificaciones y afinamientos que en el Congreso de la Unión pudiera sufrir un proyecto de presupuesto, repercutirán casi seguramente en algunas de las estimaciones del Plan. Ésta es una consecuencia inevitable del régimen de separación de poderes. Sin embargo, en la práctica el Poder Legislativo en todas las naciones, comprende la necesidad de conservar la unidad y el equilibrio de un programa bien elaborado y cuando realiza algún ajuste, lo hace sin perder de vista lo anterior. En todo caso, la iniciativa contiene normas congruentes con los artículos 65, fracción II y 74 fracción IV de la Constitución.

La Subcomisión de financiamiento deberá estimar también el gasto de los demás integrantes del sector público, no incluidos en el Presupuesto y la inversión del sector privado. Analizará igualmente las posibilidades crediticias, tanto desde el punto de vista de la capacidad de endeudamiento del sector público, juzgando con un criterio flexible, pero prudente, como del grado en que sea factible, allegarse por la vía de crédito externo o interno, los recursos necesarios.

La importancia que tendrá en la formulación del programa la aportación de cada Secretaría, Departamento de Estado u organismo paraestatal, relacionado con alguno o varios aspectos de aquél, no puede ser sobrestimada. Los artículos 23, 24, 25 y 33 rigen la creación y funcionamiento, en lo tocante a esta ley, de direcciones de planeación que tendrán aquellos órganos, cuando sus actividades así lo demanden. Como en el caso de muchos otros preceptos de este proyecto, la idea no es enteramente nueva en nuestro medio. Varias dependencias del Ejecutivo la han adoptado desde hace tiempo; así la Secretaría de Obras Públicas, para citar un caso, tiene su propia dirección, que prepara dentro del marco del programa trazado por el Ejecutivo y de las instrucciones del titular de la Secretaría, el proyecto de obras a realizar de inmediato y a un plazo más largo, ajustándose para ello a los criterios sociales y de integración territorial señalados, así como a los recursos disponibles y frecuentemente a los aspectos de promoción económica y de posible recuperación de las erogaciones realizadas. También los organismos descentralizados, como la Comisión Federal de Electricidad, siguen un camino semejante. Pero si la idea no es nueva, la coordinación del esfuerzo y su incorporación a un sistema completo de planificación nacional, sí serán de la esencia de esta ley.

Los aspectos internacionales de la planificación adquieren día a día mayor importancia. La idea de integración regional de las economías de varios países, constituye un resultado lógico de los progresos realizados en la mayor coordinación y estímulo de las transacciones comerciales. En el continente europeo este fenómeno ha alcanzado extraordinario relieve, habiéndose formado varios grupos de Estados, que asocian en un caso a democracias de tipo occidental y, en el otro, a democracias de organización socialista. En la América Latina, somos testigos, y, más aún partícipes, de la creación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Este hecho, al igual que la adhesión de México a varios documentos que entrañan el compromiso de elaborar proyecciones sectoriales, como en el caso de la educación, o incluso, de preparar programas completos de desarrollo, sin perder de vista ciertos criterios, como se estipula en la Carta de Punta del Este, hace necesario que la iniciativa incluya en su articulado alguna disposición de carácter general que sirva de puente entre los aspectos nacionales y los internacionales de la planeación.

El artículo 36 contiene la norma y el criterio que se estima pertinente rijan en esta situación. En general, puede afirmarse que los compromisos que se acostumbra contraer con otras naciones en este campo son lo bastante flexibles para poder ajustar a ellos una planeación que tome fundamentalmente en cuenta las características y necesidades de cada país. Más aún, los documentos suscritos por varios Estados, generalmente proporcionan los medios para evitar que su aplicación redunde en perjuicio de alguno de ellos en un momento desfavorable. No obstante lo anterior, existe la posibilidad y de hecho se presenta en ocasiones, de que un instrumento suscrito por los Estados Unidos Mexicanos, haga necesario efectuar determinados ajustes. Será entonces la Comisión Nacional la encargada de realizarlos, pues es obvio que cuentan con la aprobación del Ejecutivo. Las modificaciones, como en los demás casos previstos por la ley, serán publicadas en el *Diario Oficial*.

El precepto que origina estas consideraciones tiene hasta cierto punto un carácter transitorio. Es probable que la integración regional de las economías, orientada

más allá de las meras transacciones comerciales, siga su curso en nuestro Continente, como está sucediendo en otras partes del mundo, haciéndolo prever así algunas de las cláusulas del Tratado de Montevideo. No debe descartarse tampoco el surgimiento en formas de coordinación económico-sociales más complejas, que impidan el que las combinaciones regionales se conviertan en compartimientos relativamente cerrados. Algunos acuerdos sobre productos de exportación apuntan ya en esa dirección. De ser así, resultará conveniente dar mayor extensión en la ley a los aspectos de coordinación regional e internacional de la planeación. Pero en la etapa actual, estimamos que el texto del artículo 36 en la forma que se propone, permite por una parte hacer el mínimo de ajustes requeridos por las obligaciones de tipo internacional y al mismo tiempo señala un criterio para no caer como consecuencia de aquéllos en el inconveniente de sujetar el Plan Nacional a moldes rígidos.

La ejecución y control del Plan constituyen la materia del Título IV del proyecto. Lógicamente, los integrantes del sector público, deberán ajustar sus actividades, en lo conducente, al Plan Nacional de Desarrollo, estableciéndolo así el artículo 46. Si se dice en lo conducente, es porque una gran parte de las actividades de las dependencias y organismos mencionados no serán materia del Plan.

Los sectores social y privado son objeto de disposiciones contenidas en el capítulo II. Las facultades que la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, otorga a las Secretarías de Agricultura y Ganadería y al Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, para encauzar la producción de los ejidos y de las comunidades, deberán ejercitarlas en el sentido del programa. El artículo 55 señala que la primera de aquellas dependencias fomentará y asesorará técnicamente la producción de los particulares que deseen ajustarse a los lineamientos del Plan. Estas disposiciones no pretenden derogar a las correspondientes de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, pero sí precisan en qué sentido deben aplicarse estas últimas.

El artículo 56 reviste especial importancia al armonizar diversas atribuciones que las leyes conceden a la Secretaría de Industria y Comercio, con las proyecciones globales y sectoriales del Plan. Al mismo tiempo revela que las facultades que actualmente tiene la administración pública para intervenir en aspectos importantes de la vida económica nacional, no son contrarias al contenido de esta ley. Ahora bien, es probable, que el cumplimiento espontáneo del Plan, haga innecesario en muchos casos el ejercicio de esas facultades.

Las disposiciones contenidas en los artículos 57 y 58 son congruentes con la política que en esas materias ha trazado el C. Presidente de la República en el actual sexenio. Pero al incluir el primero de esos preceptos, se quiere evitar que por un posible error de interpretación, las Comisiones Sectoriales se alejen en sus tareas, del propósito eminentemente informativo y técnico que las originó, sin que ello signifique, desde luego, que en las diversas fases del programa de desarrollo, no se hagan estimaciones sobre estos temas. En cuanto a la segunda de las disposiciones mencionadas, parece conveniente reflejar en esta ley, el espíritu de justicia social que imprime el Ejecutivo a su política fiscal, subrayando también la necesidad permanente del Estado de contar con los recursos suficientes para contribuir, en los términos del programa, al desarrollo económico.

El artículo 59 contempla el caso de las empresas privadas que decidan armonizar sus actividades con los lineamientos del Plan. Es lógico suponer, y ello no contraría la opinión dominante en el sector privado, que cuando sus componentes quieran encauzar sus actividades productivas o de prestación de servicios, en la dirección que marca el programa, se conviertan como consecuencia de ello en sujetos de los incentivos de diversa índole que aquél establezca, para promover y acelerar el crecimiento. El artículo 60, íntimamente relacionado con el anterior, prohíbe en cambio, el

empleo de medidas discriminatorias respecto de las empresas que decidan no ajustarse a los lineamientos del programa, siempre que cumplan con las disposiciones legales que normen sus actividades. Ello no es contradictorio con la disposición del artículo anterior; tampoco puede considerarse válidamente que los incentivos directos o indirectos que establezca el Plan en beneficio de los particulares que decidan ajustar sus actividades económicas a la política de aquél, den origen a una situación de indebido privilegio. En efecto, el Plan fijará tan sólo hipótesis generales y quienquiera que reúna los requisitos señalados y desee colocarse dentro de aquéllas, obtendrá las ventajas que todo proceso económico correctamente coordinado proporciona a quienes participan en él.

Dentro de nuestro sistema de economía mixta y respetando las garantías enunciadas en el artículo 49 de la Constitución Política, éste parece ser el límite hasta el que se puede avanzar, en el esfuerzo por lograr la unidad del Plan en su etapa de realización. La propia Ley Fundamental proporciona, en sus artículos 27, 28, 131 y aun en el 49, medios jurídicos al Estado, para acentuar la función social de la propiedad privada. Pero la Comisión no abriga ninguna duda, de que la ejecución de un buen programa de desarrollo, es la mejor forma de alcanzar las principales metas incorporadas en la Constitución.

El método de control de la ejecución del Plan es sencillo y flexible. Fundamentalmente la Comisión Nacional y las subcomisiones permanentes son las que deben elaborar un informe comparativo, entre lo previsto y lo realizado. Los organismos del sector público tienen también una importante intervención en esta fase a la que se refiere el artículo 62. Es conveniente, y así se señala, que las Comisiones Sectoriales hagan el balance respectivo.

A los estados que en los términos del artículo 60 de la Ley Orgánica de la Contaduría de la Federación deberán enviarse al Congreso de la Unión, se agrega un análisis de la incidencia del ejercicio del Presupuesto en el desarrollo económico y social programado. No parece necesario extenderse sobre la utilidad de ese análisis.

En cuanto a la forma en que los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal ajustan sus actividades al Plan, se tuvieron a la vista varias disposiciones del proyecto de ley para el control de inversiones, aprobado en el segundo periodo de sesiones de esta Legislatura, para mantener la mayor congruencia posible con él.

En principio, no se estima pertinente el que la presente iniciativa se extienda sobre materias que más bien corresponden a otros cuerpos legales. Solamente se ha querido completar lo dispuesto por el artículo 46 con algunas normas que permitan a los órganos de planeación y a las Secretarías de la Presidencia y del Patrimonio Nacional, observar la forma en que los organismos paraestatales ajustan sus actividades al Plan. A través de la autorización de inversiones que dentro del marco del programa efectuará la Secretaría de la Presidencia y de la vigilancia que en su caso realizará dicha Secretaría, así como las del Patrimonio Nacional y Hacienda, podrá asegurarse la congruencia de sus actividades con las metas señaladas.

Es deseable, como expresa la exposición de motivos del proyecto de ley para el control de las inversiones, que las funciones que la Constitución establece para la vigilancia de los recursos públicos, se encomiende en el último término al Poder Legislativo, en todos sus aspectos, alcanzándose este objetivo mediante una modernización del sistema vigente. Pero esta iniciativa se limita a establecer el mínimo de normas indispensable, para que los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal realicen sus funciones, dando cumplimiento a la parte que les corresponde en el proceso de desarrollo nacional. Las cuestiones de vigilancia, en sus

diversos aspectos y el sistema de autorización de inversiones, corresponden a otras leyes y reglamentos.

El título V del proyecto comprende varias disposiciones que tienden a facilitar las labores de los órganos auxiliares de planeación y a definir lo tocante a responsabilidades.

Los artículos 68 y 69 facultan a la Comisión Nacional para obtener los datos, informaciones y estadísticas relacionados con sus funciones específicas.

La necesidad de contar con estadísticas abundantes y lo más aproximadas que sea posible a la realidad, es reconocida por todos los expertos como base de una buena programación. Sin embargo, sería grave error esperar a que nuestro sistema estadístico, todavía un tanto incompleto, llegara a la perfección para proseguir en las tareas planificadoras. En la actualidad, se reconoce que es posible elaborar programas con metas definidas y estimaciones suficientemente aproximadas, aun en el caso de que las estadísticas adolezcan de algunas deficiencias. Por otra parte, la estadística en México está teniendo un marcado desarrollo en los últimos años y una de las recomendaciones que hace la Comisión, consiste en el mejoramiento de su equipo y la aportación de mayores recursos presupuestales y extra-presupuestales para alcanzarlo en el menor plazo posible.

Desde el punto de vista legislativo, se juzga conveniente dejar la Dirección de Estadística en la Secretaría de Industria y Comercio, y establecer que tanto esa Dirección, como aquellos que se encuentren autorizados para formar estadísticas especializadas, las pongan, cuando así se les solicite, a disposición de la Comisión.

No puede ignorarse la importancia del elemento humano en esta clase de actividades. Pasadas las primeras y naturales improvisaciones, se cuenta ahora con un equipo de especialistas netamente mexicano, que aun cuando insuficiente en número, constituye el valioso núcleo del cual se formarán los cuadros completos que se requieren. Además ciertas formas de cooperación internacional en que participamos, constituyen complementos útiles en este caso. Pero para que estos cuadros altamente especializados sigan completándose, y para que las jóvenes generaciones tengan la oportunidad que les corresponde en estas actividades, es necesario, primero, que a quienes trabajan en el servicio del Estado se les coloque en una situación, que sin ser de ningún modo privilegiada, sea lo suficientemente equitativa para impedir que deriven sus energías hacia otros campos. Asimismo, deberá proporcionarse a los jóvenes con pocos recursos, un número creciente de becas, para que quienes así lo deseen y reúnan los requisitos exigidos, puedan continuar sus estudios, tanto en México como en otros países.

Para obtener los resultados que se buscan por medio de una buena planificación se requiere, además de la capacidad técnica de quienes intervienen en la elaboración de aquélla, una conducta honrada que garantice el que siempre antepondrán, en el desempeño de sus funciones, los intereses de la colectividad a los de cualquier grupo o individuo. La mayor garantía de que esto sucederá así, la representa la calidad moral y patriotismo de quienes se consagren a estas tareas, así como la educación que reciban los nuevos especialistas. Pero desde el punto de vista legal y en cumplimiento de lo que dispone el párrafo V, del artículo 39 constitucional, esta iniciativa extiende expresamente las responsabilidades que señala la ley de la materia a los integrantes de los organismos que perciban remuneración de sus servicios, con cargo al Presupuesto Federal.

El título V contiene otras disposiciones que no requieren de un amplio comentario. Son normas que tienden a facilitar las labores de los organismos de planeación, así como a fijar el procedimiento para designar al personal administrativo y a los técnicos auxiliares. El artículo 73 determina que el presupuesto de la Comisión

Nacional, se elaborará de acuerdo con la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de la Federación, como consecuencia natural de su posición dentro de la jerarquía administrativa.

El contenido de los Transitorios ha sido ya materia de comentarios anteriormente. Tocante a la derogación de disposiciones que se opongan al ordenamiento legal propuesto, se emplea la fórmula más usual en nuestra legislación, sin desconocer los problemas de interpretación que generalmente se suscitan en torno a este aspecto, al aplicar nuevas leyes.

La Exposición de Motivos revela que la iniciativa se ha limitado a cumplir con lo que expresa su artículo 3º Rige los procedimientos y etapas fundamentales de la planeación federal, así como la creación y composición de los órganos que en forma específica colaborarán con el Ejecutivo en estas funciones. No desconoce, ni por un momento la importancia de los criterios políticos, económicos y sociales que deben estar en la base de una buena programación. Pero sin pecar de un formalismo jurídico excesivo, se ha procurado hacer de la ley un esquema que permita, a quienes les corresponde, elaborar las proyecciones generales y sectoriales, y las metas únicas o alternativas de las mismas, con libertad. Sin embargo, como se desprende claramente de la Exposición, toda la mecánica del ordenamiento legal propuesto, se orienta a facilitar las metas de justicia social que fija la Constitución y se amolda a sus preceptos que establece el régimen democrático, representativo federal.

La planeación ha quedado, como afirma el Primer Magistrado en su V Informe “incorporada como principio al sistema político de la Revolución y ha trascendido a la conciencia nacional, lo que marca nueva etapa en el proceso creador de México”. El ordenamiento que se propone, constituirá, en el caso de ser aprobado, el marco legal en el que se desenvuelva la planeación. En esta forma estimamos que es posible contribuir mejor a la gran tarea nacional de lograr un desarrollo económico más acelerado que nuestro considerable aumento de población, y de lograrlo en beneficio de toda la colectividad.

Con fundamento en los razonamientos expuestos, la Comisión Especial que suscribe, se permite elevar a la consideración de la H. Asamblea, la siguiente iniciativa de

LEY FEDERAL DE PLANEACIÓN

TÍTULO I

Capítulo único. *Del objeto de la Ley*

Artículo 1. Para los efectos de esta ley se entiende por planeación, la previsión y encauzamiento a mediano y a largo plazo del desarrollo económico nacional, con base en el aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles, humanos y materiales, orientado al logro de metas de justicia social, previamente determinadas.

Artículo 2. La planeación nacional y los aspectos regionales de la misma que comprendan a dos o más entidades federativas corresponden al Ejecutivo de la Unión.

Artículo 3. La presente ley establece los órganos que en forma específica colaborarán con el Ejecutivo en el desempeño de estas funciones. Señala igualmente los procedimientos y etapas fundamentales de la elaboración, revisión, ejecución y control del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social.

TÍTULO II. *De los órganos auxiliares*Capítulo I. *Comisión Nacional de Planeación*

Artículo 4. Son órganos auxiliares del Ejecutivo en las actividades de planeación económica y social los siguientes:

- a) La Comisión Nacional de Planeación.
- b) Las Comisiones Sectoriales.
- c) La Subcomisión de Financiamiento.
- d) La Subcomisión de Coordinación Regional.
- e) Las Direcciones de Planeación.

Artículo 5. La Comisión Nacional de Planeación, dependerá directamente del C. Presidente de la República quien hará la designación de sus integrantes.

Artículo 6. La Comisión Nacional estará formada por nueve miembros de los cuales cuatro deberán ser economistas.

Artículo 7. El Ejecutivo nombrará de entre los integrantes de la Comisión a un Secretario General, quien será el coordinador de las actividades de aquel órgano. El Secretario General presidirá las sesiones plenarias. No será considerado como miembro del Consejo de Ministros.

Artículo 8. Habrá además un Secretario Adjunto y el personal administrativo y técnico necesario. El Secretario Adjunto tendrá a su cargo la vigilancia de la marcha administrativa de la Comisión y en ausencia del Secretario General deberá presidirla.

Artículo 9. Cuando en las sesiones plenarias de estudio, se traten asuntos relacionados especialmente con el desarrollo de un Estado, deberá comunicarse la fecha de su celebración al C. Gobernador de aquél, para que si así lo desea asista a la sesión.

Artículo 10. El Secretario General, procurará que en todos los puntos a consideración se logre el acuerdo de los integrantes de la Comisión, sin necesidad de sujetarlos a votaciones formales. Cuando ello no fuere posible, se someterá el punto o los puntos de desacuerdo a votación y en caso de empate decidirá quien presida.

Capítulo II. *De las Comisiones Sectoriales*

Artículo 11. La Comisión Nacional dividirá el estudio del Plan conforme a los criterios técnicos que considere adecuados, en varios sectores.

Artículo 12. En un término no mayor de tres meses, a partir de su instalación, la Comisión Nacional procederá a integrar las comisiones de estudio y consulta para cada sector.

Artículo 13. En las Comisiones Sectoriales estarán representadas las organizaciones campesinas y los sindicatos de trabajadores que hubiere en el sector. Igualmente formarán parte de ellas, los representantes de los organismos privados relacionados. El reglamento establecerá el procedimiento para integrar esas representaciones.

Artículo 14. Las Secretarías y Departamentos de Estado, los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, cuyas actividades se relacionen más directamente con un sector, enviarán sus representantes a la comisión respectiva.

Artículo 15. Las Comisiones Sectoriales serán presididas por un miembro de la Comisión Nacional o por alguno de los representantes de que habla el artículo anterior, quien en este caso deberá obrar coordinadamente con aquélla.

Artículo 16. En un plazo no mayor de tres meses contados desde la fecha que señale la convocatoria para iniciar sus trabajos, las Comisiones Sectoriales deberán entregar su informe a la Comisión Nacional.

Artículo 17. Las Comisiones Sectoriales designarán un relator a cuyo cargo estará la redacción del informe. También se enviarán a la Comisión Nacional la versión completa de las intervenciones de sus miembros y los principales documentos presentados. En ningún caso se tomarán votaciones en el seno de las Comisiones Sectoriales.

Capítulo III. *Subcomisión de Financiamiento*

Artículo 18. Se establece una Subcomisión de Financiamiento con carácter de permanente, cuya función será la de estimar los recursos necesarios para la ejecución del Plan, a mediano y a largo plazo.

Artículo 19. La Subcomisión trabajará conjunta o separadamente con la Comisión Nacional, según el caso y sus estimaciones deberán comprender tanto al sector público como al privado.

Artículo 20. La Subcomisión hará un comparativo entre el monto de los gastos que se hayan estimado provisionalmente como necesarios para realizar los objetivos del proyecto del Plan y los recursos que considere disponibles, ya provengan de fuentes nacionales o exteriores.

Artículo 21. De acuerdo con la evolución de la situación económica, la Subcomisión presentará las sugerencias que considere convenientes para efectuar los ajustes necesarios en el Plan.

Artículo 22. La Subcomisión de Financiamiento estará integrada por el Secretario General o su representante, quien deberá presidirla; por todos los economistas que formen parte de la Comisión Nacional; por un representante de las Secretarías de la Presidencia, de Hacienda y Crédito Público, del Patrimonio Nacional y de Industria y Comercio; por un representante del Banco de México, Nacional Financiera, Banco de Comercio Exterior y Banco Hipotecario Urbano y de Obras Públicas.

Capítulo IV. *Direcciones de Planeación*

Artículo 23. Las Secretarías y Departamentos de Estado, los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, tendrán una dirección de planeación, cuando sus funciones así lo requieran.

Artículo 24. Por lo menos un miembro de las direcciones de planeación a que hace referencia el artículo anterior, formará parte de la representación que la dependencia administrativa u organismo paraestatal envía a las Comisiones Sectoriales en los términos del artículo 14.

Artículo 25. Independientemente de las intervenciones en los cambios de impresiones de los organismos sectoriales, las direcciones harán del conocimiento de la Comisión Nacional, previo acuerdo del Secretario de Estado, Jefe del Departamento o Director respectivo, el resultado de sus labores y las metas y medios específicos que proponen en su sector.

Capítulo V. *Subcomisión de Coordinación Regional*

Artículo 26. Con el carácter de permanente se crea una Subcomisión de Coordinación Regional; será presidida por el miembro de la Comisión Nacional que designe el Secretario General y en todo caso formarán parte de ella los geógrafos que presten sus servicios a aquélla.

Artículo 27. En los términos que indique el reglamento, la Subcomisión expresará sus puntos de vista acerca del impacto que tendrá la realización del proyecto

del Plan en el desarrollo de las diversas regiones geográfico-económicas en que se divide el territorio, haciendo las sugerencias pertinentes.

Artículo 28. Cuando así lo deseen los CC. Gobernadores de los Estados, la Subcomisión les prestará su colaboración técnica para coordinar los planes de desarrollo económico social de sus entidades con el Plan Nacional.

TÍTULO III. De la formulación y revisión del plan

Capítulo I. Elaboración de la perspectiva preliminar

Artículo 29. Al iniciarse una nueva gestión administrativa, el Ejecutivo enviará a la Comisión Nacional de Planeación un instructivo conteniendo las metas económicas y sociales de su gobierno así como las consideraciones que estime convenientes.

Artículo 30. Recibido el documento, la Comisión celebrará en un plazo no mayor de tres meses las sesiones necesarias para elaborar la perspectiva preliminar del Plan, dentro del marco de la política general trazada por el Ejecutivo. En todo caso, la aprobación de la perspectiva preliminar y del proyecto del Plan a que hacen referencia este artículo y el 34, será materia de sesión plenaria.

Artículo 31. La Comisión podrá sesionar en pleno o en grupos de trabajo y efectuará el cambio de impresiones que estime necesarios con las subcomisiones permanentes.

Artículo 32. La perspectiva preliminar recibirá la más amplia difusión en el territorio nacional y será enviada a las Comisiones Sectoriales que se habrán integrado en el mismo término de tres meses a que hace referencia el artículo 30.

Artículo 33. En una primera etapa, cuya duración será de 45 días, los representantes a que hace referencia el artículo 14, elaborarán un documento desarrollando el contenido de la perspectiva preliminar en relación con cada sector. Posteriormente y hasta completar el plazo de tres meses de que disponen las Comisiones Sectoriales, éstas, sesionando en pleno, efectuarán sus cambios de impresiones y el relator enviará a la Comisión el informe y los demás documentos que señala el artículo 18.

Capítulo II. Elaboración del Plan

Artículo 34. En un término no mayor de 15 días después de recibida la documentación enviada por las Comisiones Sectoriales, la Comisión iniciará la elaboración del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social.

Artículo 35. La duración del Plan será de seis años, pudiendo hacerse, sin embargo, previsiones de más larga duración en algunos aspectos, pero sólo para el efecto de situarlo en un horizonte más amplio.

Artículo 36. Cuando las obligaciones internacionales establecidas en instrumentos suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, señalen otros términos para diversas fases del desarrollo, serán considerados por la Comisión, la que hará los ajustes convenientes. Al aceptar obligaciones de carácter internacional, se procurará que éstas sean lo suficientemente flexibles para no sujetar al Plan Nacional a moldes rígidos.

Artículo 37. Sobre las bases establecidas en el instructivo presidencial y teniendo en consideración los materiales enviados por las subcomisiones permanentes y por las Comisiones Sectoriales, así como los puntos de vista recibidos directamente de las Secretarías y Departamentos de Estado, los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, la Comisión redactará el proyecto en un plazo no mayor de dos meses.

Artículo 38. La Subcomisión de Financiamiento, estimará el gasto público y la inversión privada necesaria para alcanzar la meta de desarrollo económico propuesta para el país en los siguientes seis años, así como los recursos necesarios para lograr las metas de crecimiento en cada sector, emitiendo su opinión acerca de las posibilidades que hayan de obtenerse esos recursos o en caso contrario, proponiendo los ajustes necesarios.

Artículo 39. El proyecto del Plan deberá contener en todo caso:

- a) La tasa de desarrollo de la economía nacional propuesta como meta.
- b) La tasa de incremento propuesta para cada sector.
- c) Las principales obras proyectadas y la evolución probable de los servicios considerados.
- d) Las estimaciones de la inversión pública y privada que serán necesarias para alcanzar los objetivos señalados.
- e) Las fuentes de financiamiento que se proponen para los efectos de la fracción anterior y el límite estimado de la capacidad de endeudamiento del sector público, incluyendo los casos en que alguno de sus componentes figure tan sólo como avalista.
- f) Las perspectivas de crecimiento regional consideradas en función del Plan Nacional y de las proyecciones sectoriales. No se elaborarán planes regionales independientes del Nacional.
- g) Lo relativo a la integración económica con otros países y las referencias necesarias para armonizar el Plan con las obligaciones internacionales contraídas.
- h) Las estimaciones del impacto del Plan sobre la balanza de pagos, la estabilidad monetaria y la carga fiscal.
- i) Las repercusiones que se considere tendrá el proyecto sobre el empleo de la mano de obra, tanto nacional como regionalmente.
- j) La coordinación con los Estados, cuyos gobiernos la soliciten.
- k) Su probable influencia sobre la distribución del ingreso nacional.
- l) Los aspectos sociales del Plan, especialmente educativos, sanitarios, de habitación y de seguridad social.
- m) Los medios para incrementar el número de trabajadores calificados y de técnicos en los sectores que así lo requieran.
- n) Los anexos, cuadros estadísticos, gráficas y mapas convenientes para ilustrar lo anterior.

Artículo 40. El proyecto del Plan será elevado a la consideración del Ejecutivo. Con las modificaciones que en su caso acordare, será publicado, sin sus anexos, en el *Diario Oficial*, convirtiéndose a partir de la fecha que determine, en el Plan de Desarrollo Económico y Social de los Estados Unidos Mexicanos.

Capítulo III. De la revisión del Plan

Artículo 41. La Comisión Nacional, con la colaboración de las subcomisiones de carácter permanente efectuarán una revisión anual del Plan, iniciándola inmediatamente después de que el Presidente de la República presente al Congreso de la Unión su informe sobre el estado general que guarde la administración pública del país.

Artículo 42. Además de los datos y orientaciones contenidos en el informe, la Comisión se allegará todo el material complementario que estime oportuno, pudiendo incluso convocar a cualquier Comisión Sectorial para este efecto.

Artículo 43. Si efectuada la revisión se considerase conveniente realizar ajustes en el programa de desarrollo, se redactará un documento conteniéndolas y se elevará a la consideración del Ejecutivo, a más tardar el día 31 de octubre.

Artículo 44. En cualquier tiempo en que el Presidente de la República considere necesario hacer ajustes al Plan, la Comisión realizará los estudios técnicos conducentes a efecto de precisar en detalle el carácter de las modificaciones, contenidas en el instructivo que el propio Ejecutivo le envíe.

Artículo 45. Las modificaciones al Plan, acordadas por el Ejecutivo, serán publicadas en el *Diario Oficial*.

TÍTULO IV. De la ejecución y control del Plan

Capítulo I. Sector público

Artículo 46. Las Secretarías, Departamentos de Estado, organismos descentralizados y empresas de participación estatal, ajustarán sus actividades, en lo conducente, al Plan Nacional de Desarrollo.

Artículo 47. Las obras y servicios que los Estados y Municipios proyecten en concordancia con las metas y lineamientos del Plan, serán materia de atención preferente para las posibles aportaciones de recursos y créditos federales. En ningún caso implicará lo anterior disminución o modificación alguna, a las participaciones en los impuestos a las que por ley tengan derecho las entidades federativas que opten en su propio campo de atribuciones, por no seguir los lineamientos del Plan.

Artículo 48. En las empresas en que el sector público federal, tenga participación minoritaria en el capital, sus representantes recibirán instrucciones de votar en sus órganos directivos, en consonancia con las metas y lineamientos del Plan.

Artículo 49. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantendrá informada a la Comisión Nacional sobre las repercusiones que tenga la ejecución del Plan en la hacienda pública y en general sobre la economía del país. Por su parte la Secretaría de la Presidencia le comunicará la forma en la que dentro del marco del Plan de Desarrollo, autoriza la inversión a que hace referencia la fracción V, del artículo 16 de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado.

Artículo 50. Para el ejercicio de la facultad que le concede a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la fracción II del artículo 19 de la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de la Federación, se entenderá por programa trazado por el C. Presidente de la República, el Plan Nacional de Desarrollo. La Secretaría procurará armonizar el ejercicio de esa facultad con las estimaciones contenidas en el Plan, elevando el proyecto de Presupuesto en los términos del artículo 13 de la Ley Orgánica al Ejecutivo para su aprobación.

Artículo 51. Al enviarse el Presupuesto de Ingresos al Congreso de la Unión y el de Egresos a la Cámara de Diputados, se acompañarán ambas iniciativas, para el efecto de ampliar la información de esos órganos legislativos, con el Plan Nacional de Desarrollo vigente, así como los anexos más importantes del mismo, entre ellos un informe de la Comisión Nacional sobre la realización de aquél en el último año.

Artículo 52. Si el Congreso de la Unión, o la Cámara de Diputados en su caso introdujeran modificaciones en el proyecto de Presupuesto o aprobaran otras disposiciones fiscales, la Comisión propondrá cuando así se requiera, los ajustes necesarios a efectuar en el Plan Nacional de Desarrollo.

Artículo 53. Para los efectos de la fracción VIII, del artículo 73 constitucional, en materia de ejecución de obras, se dará preferencia a aquellas que la tengan en el programa de desarrollo; sin embargo, en los empréstitos externos se tendrá también en cuenta la mayor o menor facilidad que hubiere para colocarlos en relación con obras cuya clasificación en el Plan sea inferior.

Capítulo II. Sectores social y privado

Artículo 54. Al ejercitar las funciones que les señalan los artículos 9 y 17 de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, la Secretaría de Agricultura y Ganadería y el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, encauzarán en el sentido del Plan la producción agrícola y ganadera de los ejidos y de las comunidades, así como el desarrollo de la industria rural ejidal y las actividades productivas o accesorias del cultivo de la tierra.

Artículo 55. La Secretaría de Agricultura y Ganadería fomentará y asesorará técnicamente la producción agrícola, ganadera, avícola, apícola y forestal de los particulares, cuando éstos deseen ajustarse a los lineamientos del Plan.

Artículo 56. En el ejercicio de las atribuciones que las leyes conceden a la Secretaría de Industria y Comercio, ésta procurará orientar la inversión privada en consonancia con las metas establecidas en el programa de desarrollo. Asimismo al intervenir en la regulación de la distribución y consumo, en el fomento del comercio exterior y en la fijación de precios, lo hará dentro del marco del Plan y prestando especial atención a los trabajos de las Comisiones Sectoriales correspondientes.

Artículo 57. La política de salarios, prestaciones sociales y participación de utilidades de los trabajadores se regirá por las leyes de la materia. En relación con las atribuciones que la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado fija en las fracciones II y XVI de su artículo 15 a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ésta proporcionará a la Comisión Nacional, por la vía que señale el reglamento, los informes más recientes.

Artículo 58. La política monetaria y crediticia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como los proyectos que elabore en materia fiscal, estarán en consonancia con los propósitos de proporcionarle al Estado los medios suficientes para cumplir con lo establecido en el programa de desarrollo y con las metas de justicia social fijadas en él.

Artículo 59. Las empresas privadas que decidan armonizar sus actividades productivas o de prestación de servicios con los lineamientos generales del Plan, recibirán el asesoramiento técnico que soliciten y los incentivos que en aquél se señalen.

Artículo 60. En ningún caso se tomarán medidas discriminatorias respecto de las empresas que no decidan ajustarse a los lineamientos del programa siempre que cumplan con las disposiciones legales que normen sus actividades.

Capítulo III. Control de la ejecución del Plan

Artículo 61. La Comisión Nacional y las subcomisiones permanentes que establece esta ley, al efectuar la revisión anual del Plan deberán elaborar el informe a que se refiere el artículo 51.

Artículo 62. Las Secretarías, Departamentos de Estado, organismos descentralizados y empresas de participación estatal, enviarán a la Comisión las observaciones que juzgaren oportunas acerca de los progresos realizados en el campo de sus actividades para lograr las metas señaladas.

Artículo 63. A iniciativa de la Comisión Nacional de los integrantes de las Comisiones Sectoriales, éstas serán convocadas anualmente para analizar los resultados del programa de desarrollo, correspondientes a su sector. El reglamento establecerá el procedimiento a seguir en este caso.

Artículo 64. Además de los estados que en los términos del artículo 60 de la Ley Orgánica de la Contaduría de la Federación, deberán enviarse al Congreso de la Unión, se incluirá un análisis de la incidencia del ejercicio del Presupuesto en el desarrollo económico y social programado.

Artículo 65. Los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal productoras de bienes y servicios para el mercado, remitirán anualmente un informe detallado a las Secretarías de la Presidencia y del Patrimonio Nacional, sobre la forma en que han ajustado sus actividades a lo previsto en el programa de desarrollo.

Artículo 66. Los organismos descentralizados de crédito enviarán un informe similar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 67. Las Secretarías mencionadas en los artículos anteriores presentarán al Ejecutivo un documento conteniendo sus observaciones sobre los informes recibidos y sobre los demás datos recabados por ellas en relación con los organismos descentralizados y empresas de participación estatal, así como las sugerencias que en su caso consideren pertinentes.

TÍTULO V

Capítulo único. Disposiciones generales

Artículo 68. La Comisión Nacional podrá solicitar de todas las dependencias del Ejecutivo Federal, los datos y las informaciones que considere necesarias para el desempeño de sus funciones específicas.

Artículo 69. La Dirección General de Estadística y quienes en los términos del artículo 69 de la Ley Federal de la materia se encuentren autorizados para formar estadísticas especializadas, estarán obligados a comunicar el resultado de sus trabajos a la Comisión Nacional, cuando ésta lo solicitare.

Artículo 70. En los términos de los artículos 19 y 18 de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación, aplicados en lo conducente, los integrantes de la Comisión Nacional, de las subcomisiones permanentes y su personal administrativo, son responsables de los delitos y faltas oficiales que cometan en el desempeño de los cargos que tengan encomendados.

Artículo 71. El personal administrativo y los técnicos auxiliares que no formen parte de la Comisión serán designados por el Secretario General. El Secretario adjunto será nombrado directamente por el Ejecutivo.

Artículo 72. La Comisión podrá contratar, por acuerdo de la mayoría de sus integrantes, estudios de carácter especializado con organismos nacionales, extranjeros o internacionales de reconocida experiencia y capacidad en materia de planeación.

Artículo 73. En la elaboración del presupuesto de la Comisión Nacional se seguirán los mismos procedimientos que establece la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de la Federación para las demás dependencias del Ejecutivo.

TRANSITORIOS

Artículo 1º Se derogan todas las disposiciones contenidas en leyes, decretos o circulares que se opongan a la presente ley.

Artículo 2º En un plazo no mayor de un año, los abogados que presten sus servicios a la Comisión presentarán a ésta un estudio conteniendo proposiciones para modificar en lo conducente las disposiciones legales en vigor, facilitando con ello la aplicación de esta ley.

Artículo 3º El contenido del Plan de Acción Inmediata y de los programas sectoriales en ejecución, serán estimados al elaborarse el primer Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social.

Artículo 4º Esta ley entrará en vigor el día 1º de enero de 1965.